

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5629/2536

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินิจ มอเตอร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 691, มาตรา 702, มาตรา 708, มาตรา 709, มาตรา 715, มาตรา 856, มาตรา 859

ตามสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองระบุว่าจำเลยที่ 3 ผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ค้ำประกันและจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 1,000,000 บาท จำเลยที่ 3 จึงมีความรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวในต้นเงิน 1,000,000 บาท เท่านั้น ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองที่ว่า การกำหนดจำนวนต้นเงินตามสัญญาจำนองไม่ตัดสิทธิผู้รับจำนองที่จะบังคับจำนองสำหรับต้นเงินที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ เพราะมี ดอกเบี้ย หรือหนี้ผูกพันรวมกันเกินวงเงินที่กำหนดไว้ เป็นข้อตกลงที่ใช้ได้ เพราะจำเลยที่ 3 ผู้จำนองต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและหนี้ผูกพันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 715 อยู่แล้ว แต่ข้อตกลงที่กำหนดให้จำเลยที่ 3 ผู้จำนองต้องรับผิดชอบสำหรับต้นเงินที่เกินวงเงินตามสัญญาจำนองเพราะเหตุใด ๆ นั้น เป็นข้อตกลงที่ทำให้สัญญาจำนองไม่มีจำนวนเงินที่แน่นอน หรือไม่มีจำนวนขึ้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจำนองตราไว้เป็นประกันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 708 และเป็นช่องทางให้หลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนอง จึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนที่จำเลยที่ 3 ตกลงยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ก็มีผลเพียงว่าจำเลยที่ 3 ผู้ค้ำประกันจะอ้างสิทธิพิเศษ เช่น การยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้หรือเกี่ยงให้ลูกหนี้ชำระหนี้

ก่อนไม่ได้เท่านั้น มิได้หมายความว่าจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้เท่ากับตัวลูกหนี้ด้วย ตามสัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างระบุว่า กรณีผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามบัญชีเดินสะพัด ให้โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3 ได้ตามสัญญา นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เต็มตามวงเงินที่จำเลยที่ 3 ทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เลิกกันซึ่งปรากฏว่ามีรายการหักถอนบัญชีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2528 หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่าโจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีอีกต่อไป ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักถอนหนี้ พฤติการณ์แสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงในวันดังกล่าวหลังจากนั้นโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2523 จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีกระแสรายวันกับโจทก์ และขอกู้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าววงเงิน 1,000,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยทบต้นให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน โดยจำเลยที่ 3 จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันเป็นเงิน 1,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 7 กรกฎาคม 2525 จำเลยที่ 1 ขอเพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีอีก 600,000 บาท เป็นวงเงิน 1,600,000 บาท คิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวนมาก โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนอง แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 6,135,102.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยหากจำเลยทั้งสามไม่ชำระให้บังคับ

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามฟ้องจริง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันและจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจริง แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบเพียงวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเท่านั้นฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 5,298,950.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ทบต้นนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2530 ซึ่งเป็นวันที่สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเลิกกัน หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีไม่ทบต้น จากยอดเงินที่ทบถึงวันดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำนวนเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 มีนาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 3 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินจำนองขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบจนครบหากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยชำระจนครบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยทบต้นจากต้นเงิน 1,000,000 บาท ในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2528 อัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 19 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2528 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 อัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2530 และดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นจากต้นเงิน 1,000,000 บาท ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับ

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ด้วย นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 3 จะต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์เพียงใด ตามสัญญาค้ำประกันเอกสาร
หมาย จ.4 สัญญาจำนอง เอกสารหมายจ.5 และสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองเอกสาร
หมาย จ.6 ระบุว่า จำเลยที่ 3 ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองค้ำประกันและจดทะเบียน
จำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 1,000,000 บาท ดังนั้น จำเลยที่ 3
จึงมีความรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวในต้นเงิน 1,000,000 บาทเท่านั้น ข้อตกลงตาม
สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ระบุว่า "ทั้งนี้ให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างแจ่มชัดว่า การ
กำหนดจำนวนต้นเงินไว้ในวรรคก่อนเพียงเพื่อจำกัดสิทธิของผู้จำนองหรือลูกหนี้ที่
กล่าวมาแล้วในอันที่จะก่อหนี้เกินวงเงินที่กำหนดไว้ นั้น การกำหนดจำนวนต้นเงิน
ดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้รับจำนองที่จะบังคับจำนองสำหรับต้นเงินเกินวงเงิน
ที่กำหนดไว้เพราะมีดอกเบี้ยสมทบเข้าตาม ข้อ 2 หรือสำหรับหนี้ต้นเงินกับหนี้
อุปกรณ์รวมกันมีจำนวนเกินวงเงินที่กำหนดไว้ นั้น หรือสำหรับหนี้ต้นเงินที่เกินวงเงิน
ไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ" ข้อตกลงตอนต้นเรื่องดอกเบี้ยและหนี้อุปกรณ์เป็นเรื่องที่
จำเลยที่ 3 ผู้จำนองจะต้องรับผิดชอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 715
จึงมีผลบังคับได้ แต่ข้อตกลงตอนท้ายที่กำหนดว่าจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบสำหรับต้น
เงินที่เกินวงเงินไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ นั้น เป็นข้อตกลงที่ทำให้สัญญาจำนองไม่มี
จำนวนเงินที่แน่นอน หรือไม่มีจำนวนขั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจำนองตราไว้เป็น
ประกันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 708 และเป็นช่อง
ทางให้หลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนอง จึงตกเป็นโมฆะ
ไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนการที่จำเลยที่ 3 ตกลงยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ก็มีผลเพียง

ว่าจำเลยที่ 3 ผู้ค้าประกันจะอ้างอิงสิทธิพิเศษ เช่น การยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ ขึ้นต่อสู้ หรือเกี่ยงให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้เท่านั้น มิได้หมายความว่าจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้เท่ากับตัวลูกหนี้ด้วย

ปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยเพียงใดตามสัญญาต่อท้าย สัญญาจำนองข้อ 2 ระบุว่า จำเลยที่ 3 ยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในจำนวนต้นเงินใน อัตราร้อยละ 18 ต่อปี กับในกรณีมีการผิดนัดไม่ส่งดอกเบี้ยตามบัญชีเดินสะพัด ให้ โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ โจทก์จึงมีสิทธิ คิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3 ได้ตามสัญญา โดยถือเอารายการบัญชีกระแสราย วัน ที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เต็มตามวงเงินที่จำเลยที่ 3 ทำสัญญาจำนองเป็นวัน เริ่มต้นของการคิดดอกเบี้ยทบต้นปรากฏตามรายการบัญชีกระแสรายวัน เอกสาร หมายเลข จ.25 ว่า ครั้งสุดท้ายที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เต็มวงเงินที่จำเลยที่ 3 ทำ สัญญาจำนองไว้คือ วันที่ 8 เมษายน 2525 จำเลยที่ 3 จึงต้องเสียดอกเบี้ยทบต้นให้ แก่โจทก์นับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไปจนถึงวันที่สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่าง โจทก์กับจำเลยที่ 1 เลิกกัน ซึ่งปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.25 มีรายการหักถอนบัญชี ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2528 หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่า โจทก์ยอมให้จำเลย ที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีอีกต่อไป ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหัก ทอนหนี้พฤติการณ์แสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอัน สิ้นสุดลงในวันดังกล่าว หลังจากนั้นโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในต้นเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2525 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2525 อัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2525 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2526 อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1

กุมภาพันธ์ 2526 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2527 อัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 9
มีนาคม 2527 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2527 อัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18
ธันวาคม 2527 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2528 หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยไม่ทบต้นอัตรา
ร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2528
อัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2528 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะได้รับ
ชำระหนี้แล้วเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ชูชาติ ศรีแสง-สวิน อักษรายุธ-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ